

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5190/2540

นาย ตก เหลียง แซ่ตั้ง โดยนางกิมจาง
แซ่หลี่

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน
บริษัท พี.แอนด์.เอส.มิลลิ่ง จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 800, มาตรา 820

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

แม้จำเลยที่ 1 จะทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ล่วงหน้านาน 1 ปีเศษ
ตราบใดที่ยังไม่ปรากฏว่ามีการเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจนั้นก็ยังคงใช้ได้อยู่ จำเลย
ที่ 1 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองกับโจทก์
และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ผลิตและขนย้ายแร่ที่ผลิตจากเหมืองของโจทก์ไปตามจำนวนน้ำ
หนักที่โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ 1 ในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ตามสัญญา
รับช่วงการทำเหมืองพร้อมดอกเบี้ย ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1
ทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองกับโจทก์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องจำเลยที่ 2 ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนแม้จำเลยที่ 2 มิได้ฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยและ
พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 1,191,050 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 1,162,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาตามฟ้องกับโจทก์แทนจำเลยที่ 1 โดยสัญญาไม่ได้ผูกพันจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบเป็นส่วนตัวจำเลยที่ 2 เป็นเพียงลูกจ้างและตัวแทนกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวการ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่ความตาย นางกิมจาง แซ่หลี่ภริยาโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินแก่โจทก์ 1,092,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองกับโจทก์ จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่าโจทก์ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่แบไรท์ในท้องที่ตำบลนบพิตำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 288 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2514 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 ตามประทานบัตรเอกสารหมายเลข 1 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 7 สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยู่ที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการโรงบดแร่ของจำเลยที่ 1 ที่อำเภอท่าศาลา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 จำเลยที่ 2 กับโจทก์ได้ทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองตามประทานบัตรของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 9 ในระหว่าง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2534 ได้มีการผลิตแร่และขนแร่ออกจากเหมืองของโจทก์ตามสัญญารับช่วงการทำเหมืองเป็นจำนวน 29,050 เมตริกตัน

คดีมีปัญหาตามฎีกาโจทก์เพียงข้อเดียวว่า จำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองจากโจทก์และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแก่โจทก์หรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์ได้ความว่า โจทก์เป็นผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่แบไรท์ในพื้นที่ 288 ไร่เศษ ที่ตำบลนบพิตำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารหมายเลข 1 ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 76 "บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรยอมให้ผู้อื่นรับช่วงการทำเหมืองเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย" มาตรา 77 บัญญัติว่า "เมื่อผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะให้ผู้อื่นรับช่วงการทำเหมืองให้ยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ ระบุบุคคลผู้จะรับช่วงการทำเหมืองในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งภายในอายุของประทานบัตร และส่วนของเขตเหมืองแร่ที่จะให้รับช่วงการทำเหมืองแร่รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้มีการรับช่วงการทำเหมืองได้ ตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร " ดังนั้น การรับช่วงการทำเหมืองจึงต้องปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แล้ววินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2

มีอำนาจกระทำแทนจำเลยที่ 1 ในกิจการรับช่วงการทำเหมืองจากผู้ถือประทานบัตร และติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่เกี่ยวกับการรับช่วง การทำเหมืองดังกล่าวข้างต้นไป ที่นางทิพยวดี กรรมการจำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยมอบหมายให้ผู้ได้รับช่วงการทำเหมืองจากบุคคลอื่น จึงขัดกับ ข้อความในหนังสือมอบอำนาจและแม้จำเลยที่ 1 จะทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวให้ แก่จำเลยที่ 2 ไ้ล่วงหน้านาน 1 ปีเศษ ตราบใดที่ยังไม่ปรากฏว่ามีการเพิกถอน หนังสือมอบอำนาจนั้นก็ยังคงใช้ได้อยู่ ดังนั้น ที่พยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ 2 ได้นำหนังสือมอบอำนาจหมายเลข จ.3 มาแสดงว่าเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ขอทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองกับโจทก์แทนจำเลยที่ 1 จึงรับฟังได้ ต่อมาเมื่อมี การทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองตามเอกสารหมายเลข จ.9 ก็ระบุในสัญญาโดยเรียก โจทก์ว่า "ผู้ถือประทานบัตร" ฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยที่ 1 โดยระบุชื่อบริษัทและผู้มีอำนาจ กระทำแทนบริษัท 2 คน ตรงกับชื่อผู้มีอำนาจกระทำแทนจำเลยที่ 1 ในหนังสือมอบ อำนาจเรียกว่า "ผู้รับช่วง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีจำเลยที่ 2 ลงชื่อเป็นผู้รับช่วงแทน ข้อความดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ทำสัญญากับจำเลยที่ 1 โดย จำเลยที่ 2 ลงชื่อแทนจำเลยที่ 1 โดยสุจริต การที่จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญารับช่วงการ ทำเหมืองแร่จากโจทก์และจ่ายเช็คมอบให้โจทก์เป็นค่าตอบแทน 70,000 บาท ในวัน ทำสัญญา จึงต้องฟังว่าเป็นการกระทำแทนจำเลยที่ 1 และเอาเงินจำเลยที่ 1 ชำระ เป็นค่าตอบแทน จำเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้รับช่วงการทำเหมืองจากโจทก์ และเป็นผู้ผลิตและขนย้ายแร่จากเหมืองของโจทก์ตามน้ำหนักแร่ที่โจทก์ฟ้องโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้กระทำการแทนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้ จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองกับโจทก์ และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ ผลิตและขนย้ายแร่ที่ผลิตจากเหมืองของโจทก์ไปกับจำนวนน้ำหนักที่โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ 1 ในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ตามสัญญารับช่วงการทำ เหมืองเอกสารหมายเลข จ.9 เป็นจำนวนเงิน 1,092,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนจำเลย

ที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ทำสัญญารับช่วงการทำเหมืองกับโจทก์ ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 2 มิได้ฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัย และพิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

พิพากษากลับให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบชำระเงินโจทก์ 1,092,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-ประกาศ นูรพางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ